PROYECTO DE DECRETO

Decreto de convocatoria a consulta popular no vinculante sobre la reforma constitucional, la jubilación con cuenta propia y la ley de humedales

Convoca, por decreto en acuerdo general de ministros (art. 40 de la Constitución Nacional y art. 7° de la Ley 25.432), a una consulta popular no vinculante en el segundo semestre de 2028, con voto optativo y una pregunta por tema: seis temas de reforma constitucional (privacidad y datos personales, control en manos de la oposición, una sola reelección, límite de 70 años, nepotismo e indulto), la cuenta previsional propia optativa y el proyecto de ley de humedales. El Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso solo lo que la ciudadanía apruebe y, si el proyecto de humedales obtiene la mayoría absoluta, el Congreso debe tratarlo.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70 · Propuesta 58: El Estado no te vigila ni te censura · Propuesta 60: Control en manos de la oposición · Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios y empleo por concurso · Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción · Propuesta 74: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección · Propuesta 42: Inundaciones, sequías e incendios: obras, bosques y humedales
Cuándo: Fase I · año 1: decreto a mediados de 2028; consulta en el segundo semestre de 2028, en fecha distinta de la consulta vinculante y sin otras elecciones.
Trámite: Decreto en acuerdo general de ministros, refrendado por todos ellos (art. 7° de la Ley 25.432 y art. 40 de la Constitución Nacional). Voto no obligatorio (art. 6°).

VISTO

el Expediente N° [—], el artículo 40 de la Constitución Nacional, la Ley N° 25.432 y la Ley N° [—] de convocatoria a consulta popular vinculante, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 40 de la Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo, dentro de sus competencias, a convocar a consulta popular no vinculante, y que la Ley N° 25.432 establece que puede someterse a esa consulta todo asunto de interés general para la Nación.

Que la reforma de la Constitución requiere la declaración de su necesidad por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros (art. 30), y que por esa razón la Ley N° 25.432 no permite someter a consulta el proyecto de ley que la declara, pero sí la decisión política de impulsarla y cada uno de sus temas.

Que el Poder Ejecutivo propone llevar a la Constitución la protección de los datos personales y de la vida privada, el control de la administración en manos de la oposición, una sola reelección en la vida para los cargos nacionales, un límite de edad para candidatos y jueces, la prohibición del nepotismo en los cargos de designación presidencial y la exclusión del indulto para la corrupción, y que considera que esos cambios solo deben impulsarse si cuentan con el respaldo expreso de la ciudadanía.

Que la creación de una cuenta previsional propia y optativa para los nuevos trabajadores es una decisión que compromete a varias generaciones, y que el proyecto que la instrumenta debe tener origen en la Cámara de Diputados (art. 52 de la Constitución Nacional), por lo que la consulta versa sobre la decisión política.

Que el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales se sanciona por mayoría simple y puede someterse a consulta con su texto íntegro, con el efecto del artículo 8° de la Ley N° 25.432.

Que la consulta no puede coincidir con otro acto eleccionario (art. 14 de la Ley N° 25.432) y que 2028 es un año sin elecciones nacionales.

Que el presente se dicta en acuerdo general de ministros, en uso de las facultades del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y del artículo 7° de la Ley N° 25.432.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Convocatoria. Convócase al cuerpo electoral nacional a consulta popular no vinculante, en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional y del Título II de la Ley N° 25.432, sobre las decisiones políticas y el proyecto de ley que se establecen en el presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Fecha. La consulta se realizará el primer domingo posterior al vencimiento de los noventa (90) días corridos contados desde la publicación de el presente decreto en el Boletín Oficial, dentro del plazo de sesenta (60) a ciento veinte (120) días que fija el artículo 12 de la Ley N° 25.432. Si ese domingo coincidiera con otro acto eleccionario nacional, provincial o municipal, la consulta se realizará el primer domingo siguiente que no coincida con ninguno, dentro del mismo plazo. La fecha no podrá coincidir con la de la consulta popular vinculante convocada por la Ley N° [—].

ARTÍCULO 3°.- Preguntas. El cuerpo electoral responderá por sí o por no a cada una de las siguientes preguntas, en forma separada:
a) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para proteger los datos personales y la vida privada, prohibir la vigilancia masiva y exigir orden judicial para toda intromisión del Estado en la vida privada?
b) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para que el control de la administración pública esté a cargo de un organismo del Congreso conducido por la oposición?
c) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para que el Presidente, el Vicepresidente, los senadores y los diputados nacionales puedan ser reelegidos en el mismo cargo una sola vez en la vida, y para que quien ocupa un cargo electivo deba renunciar antes de ser candidato a otro?
d) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para que nadie pueda ser candidato a un cargo nacional si cumple setenta (70) años antes de terminar el mandato, y para que los jueces federales cesen a los setenta (70) años?
e) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para prohibir que el Presidente designe a sus familiares, ni a los del Vicepresidente, del Jefe de Gabinete o de los ministros, en los cargos que la Constitución le atribuye?
f) ¿Está de acuerdo con reformar la Constitución Nacional para que no se pueda indultar ni conmutar la pena a quienes fueron condenados por corrupción con enriquecimiento?
g) ¿Está de acuerdo con que cada nuevo trabajador pueda elegir destinar una parte de sus aportes jubilatorios a una cuenta individual de su propiedad, manteniendo el haber mínimo garantizado por el sistema público?
h) ¿Aprueba el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales cuyo texto íntegro forma parte del presente como Anexo, que ordena terminar el inventario nacional y que cada provincia ordene sus humedales por zonas, respetando los usos existentes?

ARTÍCULO 4°.- Anexo. Forma parte del presente, como Anexo, el texto íntegro del proyecto «Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales». Las preguntas a) a f) se refieren a los temas de los artículos 2° a 7° del proyecto «Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional», cuyo texto se publica con fines informativos junto con el presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Voto y resultado. El voto no es obligatorio (art. 6° de la Ley N° 25.432). No se computan los votos en blanco (art. 13). Cada pregunta se escruta y se proclama por separado.

ARTÍCULO 6°.- Compromiso del Poder Ejecutivo. Dentro de los treinta (30) días de la proclamación del resultado, el Poder Ejecutivo nacional:
a) enviará al Congreso el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, limitado a los temas de las preguntas a) a f) que hayan obtenido la mayoría de los votos válidos afirmativos; si ninguno la obtiene, no lo enviará durante el resto de su mandato;
b) enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del sistema previsional de dos pilares si la pregunta g) obtiene la mayoría de los votos válidos afirmativos; si no la obtiene, no lo enviará durante el resto de su mandato.

ARTÍCULO 7°.- Proyecto de humedales. Si el proyecto del Anexo obtiene el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, quedará incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la proclamación del resultado (art. 8° de la Ley N° 25.432).

ARTÍCULO 8°.- Información oficial objetiva. La Dirección Nacional Electoral publicará, dentro de los quince (15) días de la publicación del presente, los textos íntegros del Anexo y del proyecto «Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional», y un resumen neutral de cada pregunta acordado con la Cámara Nacional Electoral, y los difundirá en forma clara y objetiva por medios gráficos, radiales, televisivos y digitales (art. 10 de la Ley N° 25.432). Los partidos políticos reconocidos tendrán espacios gratuitos en los medios en los términos del artículo 11 de esa ley.

ARTÍCULO 9°.- Neutralidad. Hasta la realización de la consulta, el Estado nacional, sus organismos y sus empresas no difundirán publicidad ni comunicación institucional que promueva una respuesta, ni usarán recursos públicos para hacer campaña. Los funcionarios podrán expresar su opinión en forma personal, sin uso de recursos públicos.

ARTÍCULO 10°.- Normas aplicables y gastos. Se aplican a la consulta la Ley N° 25.432 y, en cuanto no se opongan, el Código Electoral Nacional. La Justicia Nacional Electoral es competente en todo lo relativo al comicio. Los gastos se atenderán con el crédito previsto para la organización de las elecciones nacionales.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el diario de mayor circulación de cada provincia y en los dos diarios de mayor circulación del país (art. 10 de la Ley N° 25.432), dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.